

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4926/2540

นาง ชื่นจิตร เขตวรรณ
นาง ฉลวย ชู ทิพย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138

คำทำมีว่าหาก ส.เบิกความว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จำเลยยอมแพ้ หาก ส.เบิกความว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโจทก์ยอมแพ้ แต่คำเบิกความของ ส. มิได้เบิกความว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย จึงรับฟังไม่ได้ว่าส.เบิกความตรงตามคำทำแล้ว ศาลย่อมไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามคำทำของโจทก์จำเลยดังกล่าวได้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยถือเอาข้อเท็จจริงอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อทำของคู่ความมาวินิจฉัยนั้น ย่อมเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นที่คู่ความทำกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 85 ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2536 โจทก์ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แล้วในวันรังวัดจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์รังวัดทับที่ดินที่จำเลยครอบครอง 3 4/10 ตารางวา ตามแผนที่เอกสารหมายเลข 2 การกระทำของจำเลยถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่สามารถรังวัดออกโฉนดที่ดินได้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนหลักไม้ รื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 85 และห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีก

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 85 จำเลยครอบครองที่ดินตามแผนที่เอกสารหมายเลข 2 โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายในกำหนด 1 ปี จึงหมดสิทธิฟ้องร้องฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

หลังจากสืบพยานโจทก์ได้ 3 ปาก โจทก์และจำเลยทำกันว่าหากนายสฤทธ์ จรรย์อม เบิกความว่า ที่พิพาทเนื้อที่ 3 4/10 ตารางวา เป็นของโจทก์จำเลยยอมแพ้และให้ศาลพิพากษาไปตามนั้นแต่หากเบิกความว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลย โจทก์ยอมแพ้และยอมให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ฝ่ายที่แพ้คดีจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวในที่พิพาทอีกนับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา และยอมสละประเด็นข้อพิพาทอื่นทั้งหมด

ต่อมานายสฤทธ์ จรรย์อม พยานตามคำทำได้เบิกความว่า พยานเป็นผู้ขายที่ดินของนางสาวกอบกุล จรรย์อม ซึ่งเป็นน้องของพยานตามเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ใน น.ส.3 ให้แก่จำเลย ในราคา 120,000 บาท ขณะนั้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปัจจุบันที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินมีโฉนด ส่วนที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากนางสาวกอบกุลเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส

หลังจากสืบพยานปากนายสฤทธ์ จรรย์อม เสร็จสิ้นแล้วโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยานอีก จำเลยแถลงขอสืบพยานในประเด็นที่อ้างว่าได้แย่งการครอบครอง แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยได้สละประเด็นพิพาทเรื่องการแย่งการครอบครองตามคำทำ ทั้งนายสฤทธ์ได้เบิกความยืนยันตามคำทำ คดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนหลักไม้ รั้ว พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาทเนื้อที่ 3 4/10 ตารางวา ตามที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 85 และห้ามจำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่ โดยเริ่มแต่คดีอยู่ระหว่างสืบพยานของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีว่านายสฤกษ์ จันยอง เบิกความตรงตามคำทำของคู่ความหรือไม่โจทก์ฎีกาว่า ที่นายสฤกษ์ จันยอง เบิกความว่า "พยานขายที่ดินของนางสาวกอบกุล จันยอง ตามเนื้อที่ที่ระบุใน น.ส.3 ให้กับจำเลยในราคา 120,000 บาท ขณะนั้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนที่ดินของโจทก์ซื้อมาจากนางสาวกอบกุลเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสปัจจุบันที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินมีโฉนด" นั้นพอแปลความได้ว่านายสฤกษ์ได้เบิกความตามคำทำของคู่ความว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์แล้ว เห็นว่าตามคำเบิกความของนายสฤกษ์ดังกล่าวไม่ตรงตามคำทำเพราะคำทำมีว่าหากนายสฤกษ์ เบิกความตามคำทำของคู่ความว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์แล้ว เห็นว่าตามคำเบิกความว่าที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.1 เนื้อที่ 3 4/10 ตารางวา เป็นของโจทก์จำเลยยอมแพ้ หากนายสฤกษ์เบิกความว่าที่พิพาทเป็นของจำเลย โจทก์ยอมแพ้แต่คำเบิกความดังกล่าวไม่ได้เป็นการเบิกความว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย การที่จะให้แปลความคำเบิกความดังกล่าวเป็นว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์นั้นยอมไม่ถูกต้อง เมื่อรับฟังไม่ได้ว่านายสฤกษ์ เบิกความตรงตามคำทำแล้ว ศาลย่อมไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามคำทำของโจทก์จำเลยดังกล่าวได้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยถือเอาข้อเท็จจริงอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อทำของคู่ความมาวินิจฉัยนั้น ย่อมเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นที่คู่ความทำกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่เริ่มแต่คดีอยู่ระหว่างสืบพยานของโจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระภูณ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>